คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๖๓/๒๕๖๘

นาย ก โจทก์

รัฐวิสาหกิจ จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ , ๑๑๘ และ ๑๑๙
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ , ๒๐๔ วรรคหนึ่ง , ๒๒๔ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๕๙

เรื่อง ตามสัญญาจ้างโจทก์ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ทั้งยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการลา มีข้อห้ามไม่ให้โจทก์ค้าแข่งกำหนดสิทธิในการเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แสดงว่าจำเลยมีอำนาจสั่งการและบังคับบัญชาโจทก์ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามสัญญาจึงเป็นสัญญาจ้างแรงงาน การที่นายจ้างมีหนังสือไม่ให้โจทก์ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างถือว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์แล้ว ดังนั้น เมื่อสัญญาจ้างไม่ใช่การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนนายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทไม่เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่กำกับองค์การ ก วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำเลยว่าจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในองค์การฯ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน มีกำหนดเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับการประเมินผลงานและต่อสัญญาจ้างครั้งละ ๑ ปี ในตำแหน่งเดิมเรื่อยมาครั้งสุดท้ายวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รับค่าจ้างสุดท้ายอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป อ้างเหตุว่าแผนกบัญชีและงบประมาณและแผนกการเงินรวมเป็นแผนกเดียวชื่อแผนกบัญชีและการเงิน ทำให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกหลังการรวมแผนกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถทั้งด้านบัญชีและการเงิน เป็นเหตุให้มีการยกเลิกตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณและหัวหน้าแผนกการเงิน เพื่อให้มีตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินเพียงตำแหน่งเดียว ปรากฏว่าปัจจุบันจำเลยยังคงมีตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและหัวหน้าแผนกการเงินอยู่ การเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชดเชย ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๙๐๖,๙๓๔.๘๐ บาท และค่าตอบแทนผันแปรประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๖,๙๑๐ บาท และปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๖,๙๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๓,๘๒๐ บาท รวมค่าเสียหาย ๔,๔๒๐,๗๕๔.๘๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๔,๔๒๐,๗๕๔,๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า องค์การฯ เป็นหน่วยงานของจำเลยตั้งขึ้นตามระเบียบองค์การมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นนิติบุคคล องค์การฯ ว่าจ้างโจทก์ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน จำเลยไม่ต่อสัญญาจ้างโจทก์เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของโจทก์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีการรวมแผนกบัญชีและงบประมาณและแผนกการเงินเป็นแผนกเดียว เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน สัญญาจ้างโจทก์มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน จำเลยไม่ต่อสัญญาจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญาจ้างเพราะโจทก์ไม่ผ่านการประเมินผลการทำงาน กรณีไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ทั้งสัญญาจ้างโจทก์เป็นสัญญาจ้างทำของซึ่งมุ่งผลสำเร็จของงาน จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าตอบแทนผันแปร และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชย ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า สัญญาจ้างทำงานระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างทำของนั้นหาจำต้องพิจารณาเพียงแต่ข้อความในสัญญาไม่ หากต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการทำงานของนายจ้างและลูกจ้างด้วย จึงจะทราบถึงเจตนาในการทำสัญญาของคู่สัญญาว่าเจตนาทำสัญญาแรงงานหรือจ้างทำของ แม้ในสัญญาจ้างหัวหน้าแผนกการเงินระหว่างโจทก์และจำเลยจะมีรายละเอียดมุ่งถึงผลสำเร็จของงานไม่ใช่งานปกติธุระของจำเลยต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนแตกต่างจากพนักงานอื่น แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของสัญญาที่บังคับโจทก์มีข้อกำหนดให้โจทก์ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขององค์การฯ ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลา ข้อห้ามค้าแข่งกับธุรกิจของผู้ว่าจ้าง และข้อห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือความลับทางธุรกิจหากไม่ปฏิบัติจะมีผลอย่างไร โดยมีข้อกำหนดสิทธิผู้รับจ้างในการเลิกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากมีการทุจริต จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จำเลยมีอำนาจลงโทษและตักเตือน พฤติการณ์ดังกล่าว จึงล้วนแสดงถึงอำนาจบังคับบัญชาที่จำเลยมีต่อโจทก์นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลย จึงเป็นการจ้างแรงงาน หาใช่สัญญาจ้างทำของไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ องค์การฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การบริหารของจำเลย จึงเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ จัดเป็นรัฐวิสาหกิจตามนิยามดังกล่าว เมื่อโจทก์และจำเลยมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานคดีนี้ย่อมต้องนำพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับแก่กรณีของโจทก์และต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามศาลแรงงานภาค ๒ ว่าองค์การฯ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในองค์การฯ ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงินมีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับการประเมินผลงานและต่อสัญญาจ้างครั้งละ ๑ ปี ในตำแหน่งเดิมเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการต่อสัญญาจ้างครั้งสุดท้ายอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งก่อนครบสิ้นสุดสัญญาแต่ละฉบับ จำเลยต้องประเมินผลการทำงานของโจทก์ก่อนเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างการที่สัญญาจ้างให้อำนาจจำเลยประเมินผลการทำงานของโจทก์เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็ดี ล้วนแสดงถึงความไม่แน่นอนของกำหนดระยะเวลาการจ้างเพราะอาจมีการต่อสัญญาจ้างกันต่อไปปีต่อปีก็ได้ หรือให้สิทธิจำเลยผู้เป็นนายจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างแม้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับจ้างไม่ได้กระทำผิดก็ได้ เช่นนี้ระยะเวลาในการจ้างจึงไม่แน่นอน สัญญาจ้างในคดีนี้จึงไม่ใช่การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๕๙ เมื่อจำเลยมีหนังสือแจ้งไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ด้วยเหตุที่จำเลยมีความจำเป็นต้องยุบรวมแผนกบัญชีและแผนกการเงินเข้าด้วยกัน ต้องว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งบัญชีและการเงิน ประกอบกับโจทก์มีผลการทำงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มีความผิดหรือไม่เข้าข้อยกเว้นที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไม่มีบทบัญญัติเรื่องดอกเบี้ยในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานไว้ แต่ค่าชดเชยเป็นหนี้เงิน โจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดจากจำเลยได้เพียงอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง นับแต่วันทวงถามซึ่งเป็นวันผิดนัด เมื่อโจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับหนังสือทวงถามทั้งสองฉบับดังกล่าวเมื่อใด ประกอบกับตามหนังสือทวงถามทั้งสองฉบับนั้น โจทก์ก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาพอสมควรให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย จึงเท่ากับว่ายังไม่มีคำเตือนให้ชำระหนี้โดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง กรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัด เพราะโจทก์ได้ให้คำเตือนแล้วแต่เมื่อการฟ้องคดีเป็นการทวงถามอยู่ในตัว โจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยของค่าชดเชยนับแต่วันฟ้อง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไม่ถูกต้อง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นการกล่าวอ้างถึงเหตุเกี่ยวกับการเลิกจ้างว่าเป็นการประเมินผลงานไม่ถูกต้องขัดกับคำเบิกความและพยานหลักฐาน ทั้งไม่ได้รวมแผนกบัญชีและแผนกการเงิน มีเพียงเจตนาเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นทั้งการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง

พยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ และบางส่วนเป็นการยกข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงที่โจทก์อุทธรณ์และนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าชดเชยตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ นับแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรม และสัญญา